

1502417-12.2021.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS
Comarca: Suzano
Foro: Foro de Suzano
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/03/2022
... 08.03.2004 p. 304).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Suzano
Foro de Suzano
2ª Vara Criminal
Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502417-12.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502417-12.2021.8.26.0616
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302021/2021 - DEL.POL.SUZANO, 21231332 - DEL.POL.SUZANO, 4184/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2302021 - DEL.POL.SUZANO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Andrey Wytalo Gomes Silva
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Andrey Wytalo Gomes Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 12h10, na Avenida Antônio Marquês Figueira nº 1660, Vila Mazza, nesta cidade e comarca de Suzano, o Réu, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, visando ao resultado comum, com mais dois agentes ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade de Eber Ferreira de Oliveira, 01 (um) veículo Fiat/ Ducato, placas FPI-6I63 - Bom Jesus dos Perdões/SP, avaliado em R\$ 165.000,00, de propriedade de Fabio

Santos Caetano; bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung e 01 (uma) aliança, pertencentes a Eber.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 46/47.

A denúncia foi recebida às fls. 80/82, em 22 de novembro de 2021.

Laudo pericial de exame de veículo às fls. 87/90.

Regularmente citado (fl. 121), o Réu apresentou resposta à acusação às fls. 94/95. Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas Jonathan Dutra Ribeiro, Gabriel de Oliveira Santos e Fabio Santos Caetano, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais por escrito pelo Ministério Público e pela Defesa, às fls. 162/169 e 173/177, respectivamente.

É o relatório. Passo a decidir.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A autoria e materialidade dos delitos de roubo restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/05, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/18, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 19, pelo auto de avaliação de fls. 20/21, pelo laudo pericial de veículo de fls. 87/90, bem como pela prova oral produzida em juízo, que convergiu em apontar o acusado como autor do delito de roubo.

Em audiência de instrução, a vítima Eber Ferreira de Oliveira relatou que, no dia dos fatos, estava dirigindo caminhão quando um rapaz entrou no veículo, determinou que não olhasse para o seu rosto e anunciou o assalto. Em sequência, foi colocado em outro carro e outra pessoa seguiu com o veículo subtraído. No outro veículo em foi colocado, havia uma pessoa dirigindo. O declarante ficou no banco de trás.

Havia duas pessoas nesse outro carro: o motorista e o passageiro. Ficou sozinho no banco de trás. Não viu arma de fogo em nenhum momento. Não chegou a ser agredido pelos assaltantes. Dentro do carro, os assaltantes falaram com outra pessoa ao telefone o tempo todo. Ficou em poder dos assaltantes entre 10 e 15 minutos.

Levaram, além do caminhão, o seu celular e a sua aliança. Acredita que um terceiro indivíduo assumiu o caminhão. Os assaltantes fizeram uma volta no quarteirão, a qual durou cerca de cinco minutos, e o declarante viu que o caminhão não estava mais no local da abordagem quando passaram novamente próximo a esse. Passaram por uma rua que cruza a via em que foi abordado e viu que o caminhão não estava mais lá.

A testemunha Gabriel de Oliveira Santos, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulha de rotina, na Avenida Brasil, quando foi irradiada informação sobre roubo a veículo de carga em andamento. Por esse motivo, o declarante e seu companheiro de equipe dirigiram-se ao local apontado como o que o veículo havia sido levado. Foi informado que o suspeito estava fugindo a pé e as características de vestimenta dele foram passadas. Foram ao seu encalço e conseguiram deter o Réu. Populares indicaram que o acusado havia entrado em um posto de saúde e saído para um terreno ao lado. Encontraram uma família na edícula desse terreno, que apontou onde estava o acusado. Ele não conhecia ninguém na casa. O Réu foi encontrado no fundo do quarto dessa edícula. Logo que foi abordado, disse que a sua função era apenas levar o veículo até determinado local (não esclareceu qual). A vítima relatou que o Réu não participou de sua abordagem no anúncio do roubo. A notícia de que a vítima foi liberada ocorreu depois da detenção do Réu. Nada de ilícito foi localizado com o indivíduo.

No mesmo sentido, a testemunha Jonathan Dutra Ribeiro, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em direção à base da polícia militar, quando uma viatura de Suzano informou que avistou um veículo objeto de roubo, com suspeito em fuga. Em conjunto com outras viaturas, locomoveram-se na direção apontada para realizar o cerco. Encontraram o Réu em uma edícula, ele disse que estava apenas com o caminhão e que não participou do roubo. Pelo que ficou sabendo, ele havia participado de roubo recente. Também foram informados sobre a liberação da vítima, após a prisão do Réu. Nada de ilícito foi encontrado com o acusado no momento da abordagem.

A testemunha Fabio Santos Caetano, empresário, relatou que, no dia dos fatos, estava acompanhando o Sr. Eber, que conduzia o caminhão subtraído, atrás do declarante. Saíram da cidade de Atibaia em direção a Mogi das Cruzes. Quando

estavam próximos ao destino, viu, pelo semáforo, que o caminhão conduzido por Eber havia sumido de sua vista. Ato contínuo, ligou para Eber, que informou que errou o caminho e já estava tentando consertar. Ligou de novo, o que foi informado novamente. Na terceira vez, pediu a localização da vítima, o que não foi respondido por ela. Percebeu que era um assalto e ligou para o 190. A vítima relatou depois que os assaltantes tiraram o celular da mão dele nessa hora. A atendente disse que o referido roubo já havia sido, inclusive, noticiado. Parece que foi um motorista do veículo que estava imediatamente atrás que percebeu a ação e comunicou o crime. O declarante parou em um posto de gasolina para passar a localização. O caminhão foi encontrado, logo em sequência, pelos policiais, mas Eber não estava dentro dele. O caminhão foi encontrado cerca de 10 minutos depois que perdeu Eber de vista. O tempo de fazer as três ligações para a vítima no sinal de trânsito e, em sequência, o contorno na avenida em que estava para parar no posto de gasolina foi o tempo que encontraram o caminhão. Ficou sabendo que os assaltantes viraram à direita, colocaram ele em outro carro e um motorista seguiu sozinho no caminhão. Não houve prejuízo no caminhão. Não visualizou o momento da abordagem. Nota-se que a vítima e as testemunhas prestaram depoimentos seguros e coesos não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos. De fato, limitaram-se o ofendido e a testemunha Fabio a relatar as circunstâncias nas quais o delito ocorreu - mediante a rendição de Eber, na posse de veículo automotor, e a restrição de sua liberdade - ao passo que o policiais militares se detiveram a narrar o modo como foi realizada a investigação, com o respectivo flagrante de um dos responsáveis pelo crime, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime a pessoa sabidamente inocente. Importante destacar que os agentes públicos prestaram depoimentos idôneos, os quais não podem ser descartados apenas em razão de sua condição funcional, conforme vêm decidindo os tribunais superiores pátrios, senão vejamos:

"Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Assim, o depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos. Por outro lado, conquanto o acusado tenha afirmado que não participou do roubo, tendo apenas sido contratado para conduzir o veículo subtraído, tal versão se demonstrou totalmente dissociada do restante do conjunto probatório, sendo incapaz de infirmar as declarações da vítima e das testemunhas. Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Narrou que foi contratado apenas para dirigir o veículo da vítima. Não tinha conhecimento

que se tratava de objeto de roubo, ocorrido minutos antes. Quando chegou ao local, o carro estava com a porta aberta e chave na ignição. O pessoal que o contratou informou que o veículo estaria em tais condições, mas não disse o motivo. Não chegou a questionar. Foi contrato para conduzi-lo até a cidade de Itaquaquecetuba e receberia R\$ 1.000,00 (mil reais). Não se recorda dos nomes das pessoas que o contrataram. Eles afirmaram que tinham uma empresa de motoristas. Assustou-se quando viu os policiais, pois não está habilitado para dirigir, por isso, preferiu fugir. Quando os policiais o abordaram, informou que tinha sido contratado para dirigir o veículo apenas. Os agentes públicos que informaram que o caminhão era produto de roubo. Não conhecia os policiais de outras ocasiões. Negou que na delegacia tenha relatado que duas pessoas o contrataram para conduzir um veículo objeto de roubo. Não conhece o delegado. Foi contratado no mesmo dia por volta de 9h/10h da manhã e pegou o carro aproximadamente às 11h. Passaram a informação de que era um Fiat Ducato, cor branca, mas não passaram a placa. Foi até o local pela identificação. Não perguntou se poderia haver outro carro idêntico no local e como faria para identificar o correto, sem a placa.

Em que pese a versão do acusado, essa não convence, pois não é crível que (i) tivesse aceitado realizar o transporte de um caminhão sem esclarecer os termos da contratação (em especial, a finalidade do transporte, a titularidade do bem, o prazo de realização, as condições de ida e retorno etc.), (ii) não se recordasse do nome das pessoas que o contrataram, (iii) tivesse concordado em buscar caminhão já com a chave na ignição e portas abertas em local público (e sem mais indicações que permitissem diferenciá-lo de outros), bem como (iv) tivesse fugido dos policiais apenas por não possuir habilitação.

Ademais, as testemunhas e a vítima foram uníssonas em narrar que a toda a ação delitiva durou cerca de quinze minutos, o que revela que o acusado, ao locomover o caminhão, o fez imediatamente, logo após a sua subtração, de forma sincronizada e combinada com os demais agentes.

No mesmo sentido, a vítima viu que, em menos de cinco minutos após a subtração da res furtiva, essa já não estava mais no local da abordagem, tendo sido movimentada incontinenti.

No mais, o ofendido foi claro em narrar que os dois assaltantes que estavam no carro em que ficou refém se comunicavam o tempo todo com terceiro indivíduo que, ao que tudo indica, era o Réu.

Deste modo, restou indubitável que o acusado, em comunhão de desígnios e propósitos e mediante divisão organizada de tarefas com outros assaltantes, praticou o roubo em questão, logrando êxito em subtrair o caminhão da vítima, além de ter restringido a sua liberdade, com a finalidade de assegurar o sucesso da empreitada criminoso, não havendo que se falar em participação de menor importância ou, ainda, em desclassificação para receptação e/ou favorecimento real.

Neste sentido, precedente do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul esclarece que a participação de indivíduo na função de locomover o veículo subtraído, no mesmo contexto do roubo, não comporta a desclassificação para favorecimento real, por se tratar de atribuição decisiva para a consumação do delito patrimonial, restando configurada a coautoria funcional do Réu, senão vejamos:

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1I. Comprovadas a existência do fato e a autoria do delito, imperiosa a manutenção da condenação dos réus. Caso dos autos em que um dos réus desceu do veículo e abordou a vítima, exigindo, mediante grave ameaça, a entrega dos bens, enquanto o outro acusado dirigia o veículo, possibilitando a consumação do delito e uma rápida fuga. Réus presos em flagrante, sendo reconhecidos pelo ofendido como autores do fato. II.

Desclassificação para o crime de favorecimento real. Apelante Rodrigo.

Descabimento. Apesar de não ter efetuado os atos materiais, ele teve comportamento decisivo para possibilitar uma fuga rápida do local do crime (dirigir o veículo onde estava o corréu, possibilitando a fuga), o que se mostrou indispensável à realização do fato típico, restando demonstrada a coautoria funcional no roubo.

Apelo Desprovido. (TJ/RS, Apelação nº 70051273738, Rel. Des. José Luiz John dos Santos, Oitava Câmara Criminal, Data de publicação 15/12/2016).

No que se refere às causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, essas restaram devidamente configuradas, sendo incontroverso nos autos que a empreitada criminoso do Réu ocorreu com união de propósitos e desígnios com outros dois indivíduos, e mediante a captura do ofendido como refém, consoante relato uníssono da vítima e testemunhas, que declararam que a ação durou entre 10 e 15 minutos, tendo sido a vítima liberada tão somente após a prisão do Réu – tempo este que reputo suficiente para a caracterização da referida causa de aumento, mormente quando estendido pelo tempo necessário à movimentação da res furtiva.

Por outro lado, no que se refere à causa de aumento de pena relativa à arma de fogo, entendo que essa não restou devidamente configurada, uma vez que a vítima narrou, em juízo, que não viu arma em nenhum momento, bem como nada de ilícito foi encontrado pelos policiais na posse do acusado.

Sendo assim, comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo em questão e inexistentes causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Assim, passo à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes previstas nos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

Em primeira fase, a pena-base deverá ser elevada em razão de esse ter sido praticado mediante concurso de pessoas, circunstância do crime que, apesar de prevista como causas de aumento no art. 157, § 2º, inciso II, CP, será utilizada para majoração da pena em primeira fase, ante a existência de outra causa de aumento (qual seja: restrição da liberdade da vítima), solução esta que melhor se adequa ao princípio da individualização das penas.

Assim, presente uma circunstância judicial negativa (qual seja, concurso de agentes), elevo a pena-base na fração de 1/8, estabelecendo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase da dosimetria, sem agravantes ou atenuantes.

Destaco que o Réu apenas admitiu que dirigia o caminhão objeto do roubo em questão, fato este evidenciado pela sua prisão em flagrante, não vindo a reconhecer a prática delitiva do roubo, razão pela qual não faz jus à atenuante da confissão – inteligência da Súmula nº 545, STJ, a contrario sensu.

Em terceira fase da dosimetria, aplico a causa de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157, CP, porquanto praticado mediante restrição da liberdade da vítima.

Assim, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Fixo, portanto, as penas definitivas em 6 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, tendo em vista que o quantum de pena aplicado ao Réu e o fato de este ser tecnicamente primário, bem como não ter sido reconhecida a circunstância relativa à utilização de arma de fogo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Andrey Wytalo Gomes Silva como incurso nas penas do delito de roubo, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido pelo órgão ministerial neste sentido, o que

inviabilizou a apuração de eventual quantia, bem como o exercício do contraditório pelos Réus neste ponto.

Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), à luz dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das penas, uma vez que condenado a regime inicial semiaberto.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, se o caso; e c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Suzano, 06 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA